

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שמחה רוטמן

539/25/פ

הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן (תיקון – העברת אסמכתאות לאמצעי תשלום כתנאי לאישור העסקה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 30 1. בחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018¹, בסעיף 30, במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא:

"(ב) לא ייתן המנהל אישור לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין כל עוד לא השלים רוכש הזכויות את העברת פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה בצירוף אסמכתאות.

(ג) המנהל יהיה רשאי לתת אישור למי שלא השלים את מסירת פרטי אמצעי התשלום והאסמכתאות כאמור בסעיף קטן (ב), אם השתכנע כי בנסיבות העניין לא ניתן להעביר את פרטי אמצעי התשלום טרם להוצאת אישור לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין."

דברי הסבר

מטרתו של תיקון זה למנוע רכישת דירה באמצעות כסף מזומן בשיעור העולה על הסכומים בקבועים בחוק לצמצום השימוש במזומן.

נכון להיום, קובע החוק כי רוכש דירה נדרש להעביר את פרטי אמצעי התשלום באמצעותו שילם על הדירה שרכש ואסמכתאות לתשלום בתוך שישה חודשים ממועד קבלת החזקה במקרקעין. בתיקון מוצע כי אישור להעברת הזכויות יינתן רק לאחר השלמת אסמכתאות המעידות על אופן העברת התשלומים בגין העסקה. רק במקרים חריגים, המנהל, כהגדרתו בחוק, יהיה רשאי לאפשר חריגה מכלל זה, אם השתכנע כי לא ניתן להעביר את פרטי התשלום טרם הוצאת האישור לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963.

בדרך זו, מתן האישור יצמצם את האפשרות לביצוע עסקאות במזומן, כך שלא ניתן יהיה לדווח בדיעבד על אופן ביצוע התשלום.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2113).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2113 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 428.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)